

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5915/2538

ห้างหุ้นส่วน ศูนย์รวม รถยนต์ เอเชีย

นาย ปรีชา ลี ลา หอม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 877, มาตรา 887

ตามกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งจำเลยที่ 3 ออกให้จำเลยที่ 2 ระบุว่า การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่า บุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองซึ่งหมายความว่านอกจากรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้วจำเลยที่ 3 ยอมรับผิดในกรณีที่จำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ทำละเมิดเองแต่ผู้อื่นเป็นผู้ทำละเมิด โดยผู้นั้นได้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวโดยความยินยอมของจำเลยที่ 2 ด้วยเมื่อจำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์ไปชนรถยนต์โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์แท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1 ท - 2577 กรุงเทพมหานคร ได้มอบรถยนต์ดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 ขับในฐานะจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์ดังกล่าว จากจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2532 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์

ดังกล่าวโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังจนท้ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ง-4730 กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ซึ่งจอดไว้ที่ริมขอบถนนรัชดาภิเษกอย่างแรง ทำให้รถยนต์โจทก์พุ่งไปชนท้ายรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-4944 สมุทรปราการ เป็นเหตุให้รถยนต์โจทก์เสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หากทำการซ่อมต้องเสียค่าซ่อม 79,800 บาท นอกจากนี้ยังทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการนำรถออกให้เช่าเดือนละ 6,000 บาท นับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 139,800 บาท ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทก์ 139,800 บาท และให้จำเลยทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท นับจากวัน ฟ้องจนกว่าจะได้ซ่อมรถยนต์โจทก์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หรือชำระค่า ซ่อมแทนจนครบ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างซึ่งกระทำในทางการ ที่จ้างของจำเลยที่ 2 และมีได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 ท-2577 กรุงเทพมหานคร จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 80,800 บาท แก่โจทก์ให้ยกฟ้อง โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อเดียวว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 เซาร์ถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวเห็นว่า ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งจำเลยที่ 3 ออกให้จำเลยที่ 2 สัญญาหมวดที่ 2 เรื่องการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ข้อ 2.8 ระบุว่า การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง ซึ่งหมายความว่านอกจากรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้วจำเลยที่ 3 ยอมรับผิดในกรณีที่จำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ทำละเมิดเองแต่ผู้อื่นเป็นผู้ทำละเมิด โดยผู้นั้นได้ขับขี่รถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้โดยความยินยอมของจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัย ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ